

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8408/2540

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
นายวิริยะ ยั่งยืนม

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 118

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 126, มาตรา 192

แม้โจทก์บรรยายฟ้องผิดไปว่า บริษัท ฮ.เป็นผู้เสียหายก็ตามแต่ทางพิจารณาได้
ความว่า บริษัท ส.เป็นผู้เสียหาย การดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นผิดฟ้องฝากขังก็ระบุ
ชื่อผู้เสียหายถูกต้องมาแต่แรก ดังนี้ ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย และข้อแตกต่าง
ดังกล่าวมิใช่สาระสำคัญ ทั้งจำเลยไม่หลงข้อต่อสู้เพราะไม่ตั้งใจสืบพยาน ศาลจึง
ลงโทษจำเลยได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 192 วรรคสองกรณีมิใช่เป็นเรื่องทางพิจารณาได้
ความแตกต่างในสาระสำคัญที่ศาลต้องพิพากษายกฟ้องตาม ป.วิ.อ.มาตรา 192 วรรค
สอง

ตราสารใดที่ไม่เปิดเผยฉบับบริบูรณ์ตาม ป.ร.ฎ. มาตรา 118 นั้น จะใช้เป็น
พยานหลักฐานไม่ได้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอาญาด้วย ดังนี้การที่ผู้เสีย
หายทำหนังสือมอบอำนาจให้ ฐ.ผู้รับมอบอำนาจไปแจ้งความพนักงานสอบสวนเกี่ยว
กับเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ แม้หนังสือดังกล่าวจะปิดอากรแสตมป์ 10 บาทก็ตาม แต่
เมื่อไปแจ้งความตามหนังสือดังกล่าวแล้ว กรณีเป็นการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์และ
เมื่อมีการร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวน
และพนักงานอัยการโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้

ตราสารใดที่ไม่ปิดแสดมบปีบริบูรณ์ตาม ป.รัชฎากร มาตรา 118นั้น จะใช้เป็น
พยานหลักฐานไม่ได้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอาญาด้วย ดังนั้นการที่ผู้เสีย
หายทำหนังสือมอบอำนาจให้ จ.ผู้รับมอบอำนาจไปแจ้งความพนักงาน-สอบสวนเกี่ยว
กับเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ แม้หนังสือดังกล่าวจะปิดอากรแสตมป์10 บาทก็ตาม แต่
เมื่อก็ไปแจ้งความตามหนังสือดังกล่าวแล้ว กรณีเป็นการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์และ
เมื่อมีการร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวน
และพนักงานอัยการโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้

(พิธี อุปปาติก-ไพศาล ราชางกูร-ผล อนุวัตรนิติการ)

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายสม กุมชาด

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายกำธร โพธิ์สุวัฒนากุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ